



PUTUSAN
Nomor 4822 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAPMADIAH LUBIS, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 199 RT/RW 001/001, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arbin Siagian, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Arbin Siagian & Associates, beralamat di Jalan Air Bersih, Komplek De Salvador Mansion Nomor 4-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **ASBAH NAZAR LUBIS**, bertempat tinggal di Dusun Perlabian Luar, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **H. EDIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Medan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **DEWI ANDAYU, S.E., SELAKU PENJABAT KEPALA DESA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**, beralamat di Kantor Desa Tanjung Selamat di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Syahputra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Dedy Syahputra, S.H., M.H., & Law Office, beralamat di Jalan H. Maksum, Dusun Poncol, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2025;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan Surat Dijual Kebun Karet tanggal 12 November 1959 yang telah dimasukkan ke dalam Daftar Pindah Haq di Kantor Kecamatan Kampung Rakyat dengan Reg. No. 7/1959 tanggal 12 November 1959 yang diketahui oleh Assisten Wedana Kampung Rakyat sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah segala surat-surat yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dari H. Bahman Lubis/H. Abdul Ghoni, yaitu:
 - a. Berita Acara Pembagian Warisan Almarhum H. Bahman Lubis tanggal 1 Februari 1998;
 - b. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 Februari 1998;
 - c. Surat berjudul: Alokasi Harta Warisan yang menerangkan lokasi harta warisan yang dibagi kepada masing-masing ahli waris;
5. Menyatakan Hj. Anis Hasibuan/Hj. Anisah Hasibuan yang kini beralih kepada ahli warisnya, di antaranya adalah Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 27.640 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Utara 101 meter dan 46 meter berbatas dengan tanah Murdin Manik, Almarhum Dahlan;
 - Selatan 121 meter berbatas dengan Jalan Pasar Kebun Perlavian (Jalan Lintas ke Tanjung Medan);
 - Timur 220,2 meter berbatas dengan tanah Rohima Pasaribu dan Almarhum Dahlan;
 - Barat 236,3 meter berbatas dengan Jalan Menuju PT Sempadan Jaya;
- b. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 26.060 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Utara 76,4 meter berbatas dengan tanah Murdin Manik;
 - Selatan 130 meter berbatas dengan Jalan Pasar Kebun Perlavian (Jalan Lintas ke Tanjung Medan);
 - Timur 234,2 meter berbatas dengan Jalan Menuju PT Sempadan Jaya;
 - Barat 242 meter berbatas dengan tanah Almarhum Dahlan/ Fahmi Azhar;
- c. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 20.000 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Utara 100 meter berbatas dengan Kebun Karet R. Huntju Kelana, sekarang Kebun Hutabarat dan M. Nuh;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan 100 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Atan;
- Timur 200 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Ganti, Ch. Syah Umar dan Jafar Sitorus;
- Barat 200 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Atan, Ahmad Yamin dan Nawar;
- d. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 7.500 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara 60 meter berbatas dengan Hutan Muda, sekarang Kebun Jafar Sitorus;
 - Selatan 60 meter berbatas dengan Kebun T. Rawang, sekarang Kebun Jafat Sitorus;
 - Timur 125 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Jafar Sitorus;
 - Barat 125 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Awali;
- 6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 7. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat III, yaitu:
 - a. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas + 27.640 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara 101 meter dan 46 meter berbatas dengan tanah Murdin Manik, Almarhum Dahlan;
 - Selatan 121 meter berbatas dengan Jalan;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



- Timur 220,2 meter berbatas dengan Tanah Rohima Pasaribu dan Almarhum Dahlan;
 - Barat 236,3 meter berbatas dengan Jalan;
- Sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi Nomor 593/48/PEM/TS/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diketahui oleh Dewi Andayu, S.E., selaku Penjabat Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan i.c. Tergugat III;
- b. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas + 26.060 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Utara 76,4 meter berbatas dengan tanah Murdin Manik;
 - Selatan 130 meter berbatas dengan Jalan;
 - Timur 234,2 meter berbatas dengan Jalan;
 - Barat 242 meter berbatas dengan Tanah Almarhum Dahlan/ Fahmi Azhar;
- Sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi Nomor 593/49/PEM/TS/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diketahui oleh Dewi Andayu, S.E., selaku Penjabat Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan i.c. Tergugat III;
- c. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas + 17.938 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Hj. Anis Hasibuan/Hj. Anisah Hasibuan dalam keadaan baik dan tanpa syarat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Hj. Anis Hasibuan/Hj. Anisah Hasibuan, yaitu:

a. Kerugian materil, berupa:

- Hasil panen kebun kelapa sawit sebesar Rp7.163.800,00 (tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024;
- Tanaman kelapa sawit yang ditebang sebesar Rp931.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);

b. Kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar hukuman tambahan kepada Penggugat, berupa: dwangsom (uang paksa) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Kompetensi *absolut (exceptio declinatoire)*;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*exceptio disqualifikatoire*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- *Exceptio error in objecto*;
- Gugatan *premature*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 593/128/TS/1996 bertanggal 03 Juli 1996;
4. Menyatakan sah secara hukum pengalihan/ganti rugi objek tanah antara Penggugat Rekonvensi (Asbah Nazar Lubis) dengan Tergugat Rekonvensi II (H. Edimin) sebagaimana Surat Ganti Rugi Nomor 593/48/PEM/TS/2024 bertanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa (Dewi Andayu, S.E) Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan imateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Rantau Prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Rap., tanggal 12 Februari 2025 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 593/128/TS/1996 bertanggal 03 Juli 1996;
4. Menyatakan sah secara hukum pengalihan/ganti rugi objek tanah antara Penggugat Rekonvensi (Asbah Nazar Lubis) dengan Tergugat Rekonvensi II (H. Edimin) sebagaimana Surat Ganti Rugi Nomor 593/48/PEM/TS/2024 bertanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa (Dewi Andayu, S.E) Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 187/PDT/2025/PT MDN., tanggal 21 Mei 2025;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Rapmadiah Lubis, S.H., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/PDT/2025/PT MDN., tanggal 21 Mei 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 98/Pdt.G/2024/PN.Rap tanggal 12 Februari 2025 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Surat Dijual Kebun Karet tanggal 12 November 1959 yang telah dimasukkan ke dalam Daftar Pindah Haq di Kantor Kecamatan Kampung Rakyat dengan Reg. No. 7/1959 tanggal 12 November 1959 yang diketahui oleh Assisten Wedana Kampung Rakyat sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sah segala surat-surat yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dari H. Bahman Lubis/H. Abdul Ghoni, yaitu:
 - a. Berita Acara Pembagian Warisan Almarhum H. Bahman Lubis tanggal 1 Februari 1998;
 - b. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 Februari 1998;
 - c. Surat berjudul: Alokasi Harta Warisan yang menerangkan lokasi harta warisan yang dibagi kepada masing-masing ahli waris;
4. Menyatakan Hj. Anis Hasibuan/Hj. Anisah Hasibuan yang kini beralih kepada ahli warisnya, di antaranya adalah Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 27.640 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara 101 meter dan 46 meter berbatas dengan tanah Murdin Manik, Almarhum Dahlan;
 - Selatan 121 meter berbatas dengan Jalan Pasar Kebun Perlabian (Jalan Lintas ke Tanjung Medan);
 - Timur 220,2 meter berbatas dengan tanah Rohima Pasaribu dan Almarhum Dahlan;
 - Barat 236,3 meter berbatas dengan Jalan Menuju PT Sempadan Jaya;
 - b. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 26.060 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa



Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara 76,4 meter berbatas dengan tanah Murdin Manik;
- Selatan 130 meter berbatas dengan Jalan Pasar Kebun Perlabian (Jalan Lintas ke Tanjung Medan);
- Timur 234,2 meter berbatas dengan Jalan Menuju PT Sempadan Jaya;
- Barat 242 meter berbatas dengan tanah Almarhum Dahlan/Fahmi Azhar;

c. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 20.000 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara 100 meter berbatas dengan Kebun Karet R. Huntju Kelana, sekarang Kebun Hutabarat dan M. Nuh;
- Selatan 100 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Atan;
- Timur 200 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Ganti, Ch. Syah Umar dan Jafar Sitorus;
- Barat 200 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Atan, Ahmad Yamin dan Nawar;

d. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 7.500 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara 60 meter berbatas dengan Hutan Muda, sekarang Kebun Jafar Sitorus;
- Selatan 60 meter berbatas dengan Kebun T. Rawang, sekarang Kebun Jafat Sitorus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur 125 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Jafar Sitorus;
 - Barat 125 meter berbatas dengan Kebun Karet Amid, sekarang Kebun Awali;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat III, yaitu:
- a. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas + 27.640 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara 101 meter dan 46 meter berbatas dengan tanah Murdin Manik, Almarhum Dahlan;
 - Selatan 121 meter berbatas dengan Jalan;
 - Timur 220,2 meter berbatas dengan Tanah Rohima Pasaribu dan Almarhum Dahlan;
 - Barat 236,3 meter berbatas dengan Jalan;Sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi Nomor 593/48/PEM/TS/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diketahui oleh Dewi Andayu, S.E., selaku Penjabat Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan i.c. Tergugat III;
 - b. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas + 26.060 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara 76,4 meter berbatas dengan tanah Murdin Manik;
 - Selatan 130 meter berbatas dengan Jalan;
 - Timur 234,2 meter berbatas dengan Jalan;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat 242 meter berbatas dengan Tanah Almarhum Dahlan/ Fahmi Azhar;
Sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi Nomor 593/49/PEM/TS/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diketahui oleh Dewi Andayu, S.E., selaku Penjabat Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan i.c. Tergugat III;
- c. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas + 17.938 m² yang terletak dahulu Kampung Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Dusun I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Hj. Anis Hasibuan/Hj. Anisah Hasibuan dalam keadaan baik dan tanpa syarat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Hj. Anis Hasibuan/Hj. Anisah Hasibuan, yaitu:
 - a. Kerugian materil, berupa:
 - Hasil panen kebun kelapa sawit sebesar Rp7.163.800,00 (tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024;
 - Tanaman kelapa sawit yang ditebang sebesar Rp931.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar hukuman tambahan kepada Penggugat, berupa: dwangsom (uang paksa) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonvensi I tentang larangan menarik sesama Tergugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2025 yang pada pokoknya mohon Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil – dalil gugatannya sehingga harus ditolak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mampu membuktikan perbuatan Tergugat Rekonvensi I adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mampu dibuktikan, surat keterangan tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 593/128/TS/1996 bertanggal 03 Juli 1996 sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti pula Pengalihan/Ganti Rugi objek tanah antara Penggugat Rekonvensi (Abah Nazar Lubis) dengan Tergugat Rekonvensi II (H.Edimin) sebagaimana Surat Ganti Rugi Nomor 593/48/PEM/TS/2024 bertanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa (Dewi Andayu,SE.) Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sah secara hukum;
- Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;
- Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak berdasarkan hukum maka sepatutnya ditolak, namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menghapus amar ke-5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi I tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini, oleh karena Tergugat adalah pihak dalam perkara yang senyatanya terhadapnya gugatan diajukan sehingga memiliki kewajiban hukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan tanpa harus ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAPMADIAH LUBIS, S.H., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAPMADIAH LUBIS, S.H.**, tersebut;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/PDT/2025/PT MDN., tanggal 21 Mei 2025 yang menguatkan , Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Rap., tanggal 12 Februari 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
 - 2). Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I adalah perbuatan melawan hukum;
 - 3). Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 593/128/TS/1996 bertanggal 03 Juli 1996;
 - 4). Menyatakan sah secara hukum pengalihan/ganti rugi objek tanah antara Penggugat Rekonvensi (Asbah Nazar Lubis) dengan Tergugat Rekonvensi II (H. Edimin) sebagaimana Surat Ganti Rugi Nomor 593/48/PEM/TS/2024 bertanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa (Dewi Andayu, S.E) Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - 5). Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 4822 K/Pdt/2025